24/08/2026 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 245.446 ALAGOAS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	**:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	**:** PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	**:** MARCOS PAULO DO NASCIMENTO
IMPTE.(S)	**:** ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	**:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM *HABEAS CORPUS.* IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ENVOLVIDO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESRESPEITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO INCOMPETENTE. DETERMINAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual, embora não conhecido *o habeas corpus*, concedeu-se a ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado da condenação, bem como declarar a nulidade, em relação ao paciente, das provas obtidas mediante interceptação telefônica.

2. A parte agravante argumenta tratar-se de reiteração de razões lançadas em impetração anterior e sustenta não configurada ilegalidade porque surgidos fortuitamente, no curso de interceptações regularmente autorizadas contra investigados sem foro, indícios de envolvimento do então prefeito, no que submetida a investigação ao Tribunal competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) aferir se a pretensão consiste em reiteração de razões veiculadas em impetração anterior; (ii) saber se o *habeas corpus* pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FCC5-2A9E-AA80-E665 e senha 9850-C288-479B-D019

(iii) verificar se houve afronta ao princípio do juiz natural, a respaldar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ante a distinção da causa de pedir, não está configurada reiteração de razões veiculadas em impetração anterior.

5. O STF consolidou entendimento pela inviabilidade do *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal.

6. O surgimento de indícios claros de participação de autoridade com prerrogativa de foro impõe a remessa dos autos ao Tribunal competente, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.

7. São nulas as provas produzidas por meio de interceptação telefônica determinada por autoridade judiciária incompetente.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 14 a 21 de agosto de 2026, na conformidade da ata de julgamentos, por maioria, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencidos os ministros Luiz Fux e André Mendonça.

Brasília, 24 de agosto de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FCC5-2A9E-AA80-E665 e senha 9850-C288-479B-D019

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 245.446 ALAGOAS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO
IMPTE.(S)	: ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: O Ministério Público Federal interpôs agravo interno de decisão por meio da qual não conheci de *habeas corpus* impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mas concedi, de ofício, a ordem, para desconstituir o trânsito em julgado da condenação e determinar, apenas em relação ao paciente, o desentranhamento das provas obtidas por meio da interceptação telefônica.

O *habeas corpus* foi impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE TEXTO EXPRESSO DE LEI. OPERAÇÃO GUABIRU. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (FNDE) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONDENAÇÃO BASEADA NAS ESCUTAS DO PERÍODO EM QUE ERA DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM TODAS AS INSTÂNCIAS, INCLUSIVE PELO STF. MERA TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
>
> 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 848D-693A-3728-837F e senha 327D-087A-6FC4-E073

desconstituir o fundamento da decisão atacada.

2. Agravo regimental improvido.

(REsp 1.998.710 AgRg, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

O Ministério Público Federal, no agravo interno, argumenta que, em impetração anterior (HC 172.404), acabaram reconhecidas, pela Primeira Turma, a ausência de violação ao princípio do juiz natural e a validade das interceptações telefônicas ora questionadas. Sustenta que os indícios contra o então prefeito surgiram fortuitamente no curso de interceptações regularmente autorizadas contra investigados sem foro, sendo o deslocamento da competência ao Tribunal competente promovido em momento oportuno, quando tornada clara a participação do agente com prerrogativa de foro. Aponta a inexistência de ilegalidade que justifique o afastamento de condenação transitada em julgado há mais de 5 anos.

A parte agravada, na contraminuta, defende a nulidade das interceptações telefônicas em virtude de usurpação da competência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 848D-693A-3728-837F e senha 327D-087A-6FC4-E073

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 245.446 ALAGOAS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO
IMPTE.(S)	: ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (RELATOR): O agravo interno, protocolado por Subprocurador-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

Afasto a alegação do agravante de que a mesma nulidade arguida no presente *writ* – decorrente do não deslocamento imediato da investigação para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região em razão da existência de indícios concretos de participação do então prefeito – já teria sido objeto de apreciação, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, no HC 172.404, que se voltava contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça referente ao REsp 1.679.160.

Para tanto, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do HC 172.404, mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma:

> De início, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto condutor proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do AgRg no REsp 1.679.160/AL na Sexta Turma do STJ, *in verbis:*
>
> [...]
>
> Sob o enfoque de que as interceptações teriam prosseguido, mesmo diante de investigação de pessoa com prerrogativa de foro, a questão não foi minimamente debatida na instância local, nem por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, tampouco pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

> julgamento dos dois embargos de declaração.
>
> [...]
>
> A falta de debate sobre o tema impede o conhecimento da matéria, ante a falta de prequestionamento.
>
> Conforme se verifica, as questões relativas à alegada inobservância da prerrogativa de foro e a consequente nulidade das provas resultantes das interceptações telefônicas determinadas por juízo supostamente incompetente não foram objeto de julgamento pela Corte Superior.
>
> A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, "[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância" (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).

Como se verifica, o tema concernente à aventada nulidade das interceptações telefônicas, porque teriam sido determinadas por juízo incompetente, não foi analisado por esta Corte no HC 172.404, tampouco enfrentado no acórdão do REsp 1.676.610, à míngua de prequestionamento.

Não se constata, portanto, nesta impetração, mera pretensão de rediscutir matéria já julgada pela Suprema Corte no HC 172.404.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça consignou o prévio trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.

O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da ação de *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

minha relatoria; HC 244.855 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Não constato ilegalidade flagrante a respaldar a concessão da ordem de ofício.

O direito ao juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII e LIII, da Lei Maior, constitui garantia de que a parte responda perante o juiz competente, limitados os poderes do Estado, que não instituirá juízo ou tribunal de exceção.

Trata-se de garantia fundamental sedimentada nos Estados democráticos de direito ao longo dos últimos séculos.

O juiz natural é aquele regular e legitimamente investido de jurisdição para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de definição de competência estabelecidas no sistema do direito positivo.

O art. 5º, *caput*, da Constituição Federal de 1988 preconiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O mesmo preceito, além de vedar a designação de juízo ou tribunal de exceção (inciso XXXVII), dispõe, nos termos de seu inciso LIII, que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente".

Também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, prevê, no art. 8º, que todo indivíduo tem o direito de ser ouvido por um "juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

Nesse contexto, a Constituição Federal confere a determinadas autoridades prerrogativa de foro para o processo penal ou o processo de responsabilidade (arts. 53, § 1º; 86, caput; e 102, I, "a" e "c").

Dessa forma, há que assegurar aos acusados o direito de responder ao processo diante da autoridade regularmente investida de jurisdição, de acordo com as regras de competência estipuladas na Constituição e na legislação ordinária. É vedada, por consequência, a instituição de juízo posterior ao fato em investigação, bem assim de juízo universal perante esta Corte Suprema em relação a determinadas classes de crimes e de investigados e réus.

O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que "as investigações da Operação Guabiru partiram de relatórios da Controladoria-Geral da União acerca de supostas fraudes em licitações envolvendo merendas escolares, com malversação dos recursos oriundos do FNDE", em momento no qual inexistiam autoridades com prerrogativa de foro entre os investigados (eDoc 95).

No decorrer da investigação, surgiram indícios claros da participação de autoridade com prerrogativa de foro. É o que se conclui da análise dos trechos contidos nos documentos acostados nesta impetração e que foram descritos nos próprios relatórios de interceptação telefônica elaborados pela Polícia Federal. Cito os seguintes fragmentos:

> (eDoc 9, fls. 241-243)
>
> 4.8 Interlocutores: ARNON (82) 99025737 x HNI (GRAFITE) 82 9974-0796
>
> Data/Hora de Ligação: 2004/12/08 09:45:32
>
> Duração: 00:12:36 Audio: 2004120809453211.wav
>
> Transcrição: ARNON liga para HNI e, após conversarem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

amenidades, diz que no dia anterior conversou com MARQUINHOS no apartamento dele em MACEIÓ. "- Tem negócio bom pra gente futuro ai...", informa ele. HNI está mais preocupado com "... a bronca que ele disse que tinha, qual era?". ARNON explica: "- Problema é o seguinte: tem duas notas da GRAFITE... que nas notas primeiras que a gente passou você tinha botado muito produto, certo?... aí ele quer que substitua". Continuando, diz que alguns produtos incluídos na nota não são utilizados por MARQUINHO. HNI atalha dizendo que colocou as notas de sua própria empresa, a GRAFITE. ARNON fala que alguns itens foram com quantidades absurdas. Diz também que MARQUINHO é organizado. Alega estar preocupado com a sequência das notas. HNI pergunta se ele quer todas as notas da GRAFITE. ARNON não sabe responder e informa que a menina que cuida desses detalhes vai ligar para ele na quinta-feira pela manhã. Fala que afiançou a MARQUINHO que se houvesse algum problema eles resolveriam. Prosseguindo, ARNON diz que ele e HN1 vão abrir novos espaços junto a MARQUINHO. Vão operar com serviços de remoção, aterro, aluguel de máquinas etc. Segundo ele, MARQUINHO disse: "- Oche, isso vai ser um filé pra gente". Agora HNI quer saber dos cheques. ARNON avisa que os cheques estão com ele, respondendo a HNI, informa que são "pré-datados". Alega dificuldades de MARQU1NHO em saldar suas dívidas de final ano. Redução de FPM, levando-o a recorrer a agiotas. Na questão dos cheques, ARNON diz que falou a MARQUINHO que se HNI não aceitasse aquela condição ele os devolveria. Nesta ocasião, MARQUINHO pediu que fosse ajudado. HNI pergunta para quando foram os cheques. ARNON diz que um é para quinze de janeiro, outro para fevereiro e um terceiro para março. Dai ele explica: "- Dividindo [...] não teve a grande de sessenta e cinco mil?.., foi essa.., e a de três mil.., que tem... que é a mais antiga... ele já me disse: 'agora em dezembro eu te dou de mil a mil quinhentos... ou dia vinte ou dia trinta.., e em janeiro eu dou o restante... em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

dinheiro'. Em seguida ele faz uma proposta a HNI, dando-lhe os cheques de janeiro e março. Diz que precisa resolver o seu problema e o de WALDEMAR. Que ficaria com o cheque de fevereiro para tentar trocar. Faz questão de frisar que os cheques são de MARQUINHO, e não da prefeitura, caso HNI não aceite essas condições ele os devolverá ao dono. Além disso, MARQUINHO autorizou ao detentor do cheque realizar qualquer transação, menos apresentá-lo para desconto antes das datas neles impressas. Dai em diante passam a fazer o somatório dos cheques, dos créditos de cada um e das despesas já efetuadas. A certa altura, HN1 fala que queria adiantar o lado de JACKSON. ARNON recomenda que pague com cheque e ajunta: "- Esse cara também tem que ser parceiro. Ele não está entrando nessa?... e tem botar para esse cara, bicho, que cliente igual a esse f...] vão ser quatro anos, meu amigo... o mandato do cara começa agora... e ele é muito sigiloso.., ele não quer muita coisa espalhada não". Dando seguimento, aconselha HNI a dizer a JACKSON que às vezes é necessário sofrer algum revés imediato para mais tarde auferir lucros. "- Pode passar isso para o cara também... tem hora que o cara tem que ficar no fumo um pouquinho e compensar na frente", exemplifica ARNON. Ele torna a relatar a conversa de MARQUINHO a respeito da redução do FPM, dentre outros assuntos tratados em seu apartamento. ARNON também assegurou que estava à disposição de MARQUINHO para "... o que tivesse de consertar...". Aproveitou para fazer o seu lobby. Diz também que todos estão sendo ajudados. Volta a falar sobre JACKSON. Depois conversam sobre uma outra pessoa (SERTÕRIO) que perdeu a eleição e está precisando urgente (?) de abril para dezembro. Voltam a falar das contas citadas anteriormente. Concordam que em MATRIZ ficam zerados. Tornam a repetir a mesma história. HN1 fala que determinada pessoa 11 _ está empombada com esse negócio: comeu, comeu, comeu, comeu, comeu... não fez para porra nenhuma... não tem papel.. não tem porra nenhuma". ARNON explica que ",.. isso foi por causa da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

eleição... que realmente foi mesmo". HNI arremata que "... agora ele tem a até o dia trinta de janeiro para dar conta de tudo". Passam a falar de MARAGOG1. ARNON afirma que RAFAEL é quem vai resolver. Inclusive já botou FERNANDO SERGIO - ex-prefeito - para ajudar. O vice prefeito de lá está atrapalhando Comentam sobre JAPARAT1NGA. Despedem-se.

Análise: Trata-se de substituição de notas fiscais para o prefeito de MATRIZ DO CAMARAGIBE, MARCOS PAULO DO NASCIMENTO emprestar ares de legalidade às contas do município. A fraude é ostensiva. Há também o aproveitamento dessa situação para granjear a confiança e a cumplicidade do prefeito recém reeleito. Essa proximidade com o primeiro mandatário do município garante à dupla preferência no acesso aos cofres da prefeitura. Outro assunto abordado é o do pagamento de contas públicas com cheque pessoal de MARQUINHO.

(eDoc15, fls. 57-58)

1.4

Interlocutores: RAFAEL TORRES (82) 99820303 x MARQUINHOS 82 9986-1500

Data/Hora de Ligação: 2005/01/20 17:32:27

Duração: 00:02:54

Áudio 200501201732276.wav

Transcrição: RAFAEL liga para Marquinhos (prefeito de Matriz de Camaragibe), inicialmente trocam amabilidades, impressões e paradeiros. A certa altura RAFAEL diz: "- O cara me ligou lá... o Contador... que parece que preparou o material todo já... deu um, quatro, um (141)". MARQUINHOS assente e pergunta se no dia seguinte ele estará em Maceió. RAFAEL diz que sim. MARQUINHOS fala que vai encontrar-se com ele amanhã. Pergunta se não poderiam almoçar juntos. RAFAEL concorda e acrescenta que quer correr para resolver logo o negócio dele amanhã.

MARQUINHOS também concorda e diz para ele adiantar,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

> e eles se encontram entre meio dia e uma hora. RAFAEL fala que quer deixar tudo zerado. Em seguida MARQUINHOS pergunta se ALOISIO ligou para ele. RAFAEL diz que ligou e dá graças a Deus. Deu uma aliviada boa. Agradece por tudo. MARQUINHOS emenda informando que deu muito trabalho, porque o danado do homem foi para MATRIZ. Que o cara da CAIXA (ZÉ CARLOS) não pode saber. RAFAEL fala que não vai saber. Não vai dizer aonde. Mas vai dizer que ele resolveu por ele mesmo e não pode fazer nada.
>
> MARQUINHOS diz que o proprietário até citou o nome dele (RAFAEL). RAFAEL fala que tinha até deixado reservado para ele. MARQUINHOS alega que ele lhe disse que o ZÉ CARLOS falou com ele para arrumar. "- Ele faz... mas faz com medo... aí ele disse: a hora que você quiser... não tem aperreio não... agora não diga pra ninguém, pelo amor de Deus...", prossegue ele. Conversam outras amenidades e despedem-se.
>
> Análise: Mais uma transcrição a corroborar que as notas frias pedidas a ERIVAN vão realmente para prefeitura de MATRIZ DO CAMARAGIBE. A coincidência dos números é gritante. Há também a conversa a respeito de um empréstimo tomado por RAFAEL, mas organizado pelo prefeito MARQUINHOS. Percebe-se que este novo agiota tem escrúpulos com a notoriedade.

Nesse contexto, da análise dos trechos descritos nota-se que, desde a interceptação ocorrida em "Data/Hora de Ligação: 2004/12/08 09:45:32", já surgiram indícios da participação do ora agravado, paciente, autoridade com prerrogativa de foro.

É o que se percebe do próprio relatório de interceptação telefônica elaborado pela Polícia Federal naquela ocasião: "Trata-se de substituição de notas fiscais para o prefeito de MATRIZ DO CAMARAGIBE, MARCOS PAULO DO NASCIMENTO emprestar ares de legalidade às contas do município. A fraude é ostensiva" (eDoc 9, fl. 243).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

Conclui-se, portanto, que nesse momento o processo deveria ter sido remetido ao Tribunal competente para julgamento da autoridade com prerrogativa de foro, qual seja, o Tribunal Regional da 5ª Região.

Desse modo, pela análise dos documentos juntados nesta impetração, tem-se que as provas produzidas por meio de interceptação telefônica indireta do paciente, posteriores a 8 de dezembro de 2004, e exclusivamente em relação a ele, foram determinadas por juízo incompetente, tendo em vista a ciência inequívoca do suposto envolvimento da autoridade com foro nos crimes objeto de investigação naquele juízo. Por esse motivo, o desentranhamento destas provas, apenas em relação ao paciente, é medida que se impõe.

Ademais, não se pode aplicar a teoria da aparência neste caso, uma vez que os elementos constantes dos autos já evidenciavam, no momento do acolhimento dos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, a incompetência da autoridade judiciária.

Estando eivados de nulidade, não é viável a convalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente, na medida em que, à época da prática dos atos processuais, a autoridade judiciária já estava ciente da própria incompetência em razão do envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, a impedir a aplicação da teoria do juízo aparente com intuito de convalidação de atos.

Dessa forma, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação (proferida na Ação Penal originária 0005268-05.2013.4.05.0000 – APE 154-AL), bem como o desentranhamento das provas obtidas por meio da interceptação telefônica, apenas em relação ao paciente, são providências necessárias, cabendo ao TRF da 5ª Região prosseguir no julgamento da causa da forma como entender de direito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

HC 245446 AgR / AL

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2BD0-88A9-BB48-64C4 e senha 5B3F-CC7C-722B-391E

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 245.446 ALAGOAS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	**:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	**:** PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	**:** MARCOS PAULO DO NASCIMENTO
IMPTE.(S)	**:** ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	**:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O Senhor Ministro Luiz Fux: : Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que concedeu a ordem de *habeas corpus* de ofício para desconstituir o trânsito em julgado da condenação e determinar o desentranhamento das provas obtidas por meio da interceptação telefônica em relação ao paciente.

O Ministério Público, nas razões do recurso, aponta que *"a impetração volta-se contra condenação penal passada em julgado no ano de 2019, ou seja, há quase 5 anos"*. Destaca, também, que *"a questão relativa à nulidade das provas por violação à prerrogativa de foro foi discutida nos autos da ação penal originária, de modo que a defesa tenta se utilizar da via da revisão criminal e do habeas corpus aqui impetrado como uma segunda apelação"*. Ainda, afirma *"a mesma nulidade arguida no presente writ – decorrente do não deslocamento imediato da investigação para o Tribunal – já foi objeto de deliberação pela Primeira Turma dessa Suprema Corte nos autos do HC 172404, que se voltava contra o acórdão proferido pelo STJ nos autos do REsp nº 16791"*.

Nesses termos, pugna pela reconsideração da decisão impugnada ou, se assim não for, pelo provimento do presente agravo a fim de cassar a concessão de habeas corpus de ofício.

É o breve relato.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 39A1-47AD-9A90-E3E4 e senha A9A1-C866-3824-C3EF

Peço vênia para divergir do Ministro Relator. Verifico que, na hipótese *sub examine*, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal merece provimento.

Na espécie, a Corte Superior consignou que "*a aventada nulidade das interceptações telefônicas autorizadas pelo Magistrado singular, as quais fortuitamente alcançaram o recorrente (serendipidade), quando ocupava o cargo de Prefeito, detentor de foro por prerrogativa de função, foi rechaçada no curso da ação penal por todas as instâncias, ordinária e extraordinárias, inclusive, mais de uma vez, já que constou do julgamento dos recursos e de habeas corpus*". Destacou, ainda, que "*o Pretório Excelso no âmbito do HC n. 172.404/AL, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cujo paciente era o ora recorrente, ao analisar a (mesma) quaestio iuris naquela oportunidade, envolvendo a mesma investigação, inclusive abrangendo a correlata Ação Penal n. 10/AL, afirmou a higidez das interceptações autorizadas pelo Magistrado singular*".

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela insuscetibilidade de sua atuação, porquanto "*a revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente busca, tão somente, o rejulgamento da causa como se nova apelação fosse*".

Deveras, a controvérsia acerca da alegada nulidade das interceptações telefônicas já foi submetida à apreciação das instâncias ordinárias e extraordinárias, inclusive desta Suprema Corte, no âmbito do HC nº 172.404/AL. Desse modo, mostra-se inviável a renovação da insurgência por meio de nova impetração, porquanto o *habeas corpus* não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 39A1-47AD-9A90-E3E4 e senha A9A1-C866-3824-C3EF

CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ*e* de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ*e* de 9/9/2022)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 39A1-47AD-9A90-E3E4 e senha A9A1-C866-3824-C3EF

Ex positis, **DOU PROVIMENTO** ao agravo interno interposto, para reformar a decisão que concedeu a ordem de ofício.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 39A1-47AD-9A90-E3E4 e senha A9A1-C866-3824-C3EF

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 245.446
PROCED. : ALAGOAS/AL
RELATOR(A): MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S): MARCOS PAULO DO NASCIMENTO
IMPTE.(S): Ademar Rigueira Neto (81463/df, 11308/pe, 105229/pr) e Outro(a/s)
INTDO.(A/S): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Nunes Marques, vencidos os Ministros Luiz Fux e André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.8.2026 a 21.8.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E523-61FF-CA31-293E e senha 3E93-2D7A-120D-63E4